



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2026/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwanto
2. Tempat lahir : MALANG
3. Umur/Tanggal lahir : 38/20 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Tempur RT.06 RW.12 Desa Pagak
Kecamatan Pagak Kabupaten Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 62/Pid.B/2026/PN Blt tanggal 9 Maret 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2026/PN Blt tanggal 9 Maret 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWANTO bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 477 ayat (1) huruf g KUHPidana dalam Surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWANTO berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AG-4082-OBE warna hitam tahun 2016 nomor Rangka MH1JFZ110GKO99698



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin JFZ1E1124670 atas nama Mesinah alamat Jl. Riau Nomor 23 Rt.04 Rw.03 Kel. Bajang Talun Kab. Blitar
- 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan Honda;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AG-4082-OBE warna hitam tahun 2016 nomor Rangka MH1JFZ110GKO99698 Nomor Mesin JFZ1E1124670 atas nama Mesinah alamat Jl. Riau Nomor 23 Rt.04 Rw.03 Kel. Bajang Talun Kab. Blitar;

Dikembalikan kepada korban Herdi

- 1 (satu) buah surat keterangan dari FIF Group;

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa IRWANTO (selanjutnya disebut Terdakwa) baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama – sama dengan Saksi BAMBANG SUKARNOTO als. OCENG Bin AGUS RIYANTO (Berkas Terpisah) (selanjutnya disebut Saksi BAMBANG) pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025 sekira pukul 19.10 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2025, bertempat di tepi jalan depan rumah yang beralamat di Dusun Sebeng RT.03 RW.01 Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, “Telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AG-4082-OBE warna hitam yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain yaitu korban Herdi dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai

berikut :-----



- Bahwa awalnya Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi BAMBANG sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). kemudian Saksi BAMBANG menagih tetapi Terdakwa menjawab "AYO GOLEK SEPEDA, AKU GAK ISO NYAUR DUIT" (ayo mencari (mencuri) sepeda motor, saya tidak bisa membayar hutang pakai uang). saat itu Saksi BAMBANG menjawab "AYO, AKU YO BUTUH SEPEDA TAK GAE NGETERKE ANAK SEKOLAH, OJO DI DOL" (Ayo, saya juga butuh sepeda motor buat mengantar anak sekolah, jangan dijual), kemudian pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi BAMBANG dirumahnya yang beralamat di Dusun Bumirejo dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Ungu untuk nopolnya Saksi BAMBANG lupa dan mengatakan "AYO BUDAL GOLEK PEDAH ARAH KULON" (ayo berangkat cari sepeda arah barat) dan Saksi BAMBANG jawab ayo. saat itu Terdakwa sudah membawa kunci T pada tasnya, Kemudian Saksi BAMBANG yang mengemudikan sepeda motor milik Terdakwa ke arah selorejo kab. Blitar dengan Terdakwa duduk di jok belakang Saksi BAMBANG. Sesampai di selorejo belum mendapat sasaran sehingga berhenti untuk bertukar posisi duduk, Saksi BAMBANG gantian yang duduk di jok belakang dan Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor, kemudian melaju ke arah Kesamben, Sesampai di Trafic Light Kesamben Terdakwa belok kiri arah desa Jugo, setelah melewati makam di kiri jalan dan pertigaan ambil kiri, saat itu melihat satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol AG 4082 OBE terparkir di sebelah kiri pinggir jalan, Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai tepat di sebelah kanan sepeda motor tersebut sambil mengatakan kepada Saksi BAMBANG "KUI LHO KUNCINE NYANTOL,SIKATEN" (itu kuncinya masih terpasang, ambil saja), selanjutnya Saksi BAMBANG langsung turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut. Sementara Terdakwa yang masih duduk di atas jok sepeda motor segera memundurkan sepeda motornya dan berhenti sekitar 5 meter di belakang sepeda motor yang sedang terparkir tersebut, sambil mengawasi keadaan sekitar memastikan keadaan aman dan jika Saksi BAMBANG gagal mencuri maka Terdakwa langsung menyelamatkan Saksi BAMBANG, saat Terdakwa berada di posisinya, Saksi BAMBANG segera duduk di atas jok sepeda motor Honda Beat Nopol AG 4082 OBE tersebut sambil kaki kiri Saksi BAMBANG menyingkap (melipat) standart sampingnya, kemudian Saksi BAMBANG langsung memegang anak kunci yang masih tertancap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubangnya dengan tangan kanan Saksi BAMBANG, Saksi BAMBANG putar ke kanan dalam posisi on, kemudian Saksi BAMBANG memencet tombol stater nya dan ketika mesin menyala (berbunyi) segera Saksi BAMBANG memutar gasnya melajukan motor tersebut ke arah desa jugo (arah selatan) di ikuti Terdakwa yang mengendarai sepeda motor miliknya mengikuti Saksi BAMBANG dari belakang, melewati jembatan penyeberangan sungai brantas, belok kiri menuju daerah Kalipare, Sesampai di lapangan golf wilayah Kalipare Saksi BAMBANG dan Terdakwa masing-masing menghentikan sepeda motor. Disana Terdakwa meminta Saksi BAMBANG melepas plat nomor sepeda motor yang berhasil Saksi BAMBANG ambil tersebut. Selanjutnya dirinya membuka jok sepeda motor yamaha mio miliknya dan mengambil kunci pas dari dalam joknya untuk diberikan kepada Saksi BAMBANG. Selanjutnya Saksi BAMBANG gunakan kunci pas tersebut untuk membuka baut plat nomor sepeda hasil tersebut. Setelah baut lepas dan plat nomor berhasil Saksi BAMBANG lepas maka plat nomor tersebut Saksi BAMBANG buang di semak-semak pinggir lapangan golf daerah Kalipare tersebut, Kemudian kami bertukar motor, dimana Terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut pulang kerumahnya karena katanya ada yang hendak membeli dan Saksi BAMBANG membawa pulang kerumah sepeda motor yamaha mio warna ungu milik Terdakwa, keesokan harinya sekitar pukul 9.00 WIB Terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah Saksi BAMBANG sambil berkata pada Terdakwa "PEDAHE GAK JADI PAYU, MOK GENTENI PIYE?" (sepeda motornya tidak jadi laku jual, kamu beli gimana?). Dan Saksi BAMBANG jawab "IYO TAK GENTENANE, TAK GAE NGETERNE SEKOLAH ANAKKU" (iya saya belinya, saya buat mengantar sekolah anak saya), kemudian Saksi BAMBANG dan Terdakwa memperkirakan harga jual sepeda motor tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan karena kami mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama, maka jika Saksi BAMBANG membelinya Saksi BAMBANG tinggal memberikan uang separuh dari harga perkiraan kami tersebut. Ditambah lagi Saksi BAMBANG yang bagian mengeksekusi atau mencuri maka Saksi BAMBANG mendapat bagian hasil lebih besar. Sehingga ditemukan kesepakatan Saksi BAMBANG memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi BAMBANG mendapat sepeda motor tersebut atau jika ditafsirkan Saksi BAMBANG mendapat sebesar Rp 1.700.000,-, karena Terdakwa masih memiliki hutang kepada Saksi BAMBANG sebesar

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2026/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) maka Saksi BAMBANG tinggal membayar sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Namun karena Saksi BAMBANG belum memiliki uang maka sepeda motor tersebut Saksi BAMBANG bawa dulu dan Terdakwa pulang kerumahnya mengendarai sepeda motor yamaha mio warna ungu miliknya, beberapa hari kemudian Terdakwa mendatangi Saksi BAMBANG dirumah Saksi BAMBANG untuk menagih pembayaran yang belum Saksi BAMBANG lakukan, dan saat itu karena Saksi BAMBANG baru memiliki uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka pada saat Terdakwa datang, Saksi BAMBANG memberinya uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai, Kemudian selang beberapa hari Terdakwa kembali mendatangi Saksi BAMBANG kerumah Saksi BAMBANG untuk menagih kekurangan pembayaran sepeda motor tersebut dan saat itu Saksi BAMBANG langsung melunasinya dengan memberi Terdakwa uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sehingga sepeda motor tersebut menjadi milik Saksi BAMBANG dan Saksi BAMBANG kuasai. Sedangkan Terdakwa sudah mendapatkan bagiannya yaitu pembayaran dari Saksi BAMBANG dengan total Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Yang mana uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Atas tindakan pencurian yang Saksi BAMBANG dan Terdakwa lakukan tersebut dan atas tertangkapnya Saksi BAMBANG akhirnya Terdakwa dilakukan pencarian oleh pihak Pihak Kepolisian Polsek Kesamben dan di ketahui bahwa Terdakwa sedang menjalani penahanan di Polsek Kromengan kemudian dilakukan penyidikan lebih lanjut;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada korban Herdi selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AG-4082-OBE warna hitam.-----
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa korban Herdi mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,-, (sepuluh juta rupiah).-----

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 477 ayat (1) huruf g KUHP.-

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan;
Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada perkara lain yang sejenis maka tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak dapat dilakukan mekanisme Keadilan Restoratif / Restorative Justice;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain yang sejenis maka tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak dapat dilakukan mekanisme Pengakuan Bersalah / PLEA BARGAIN;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan perlawanan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herdi Eko Prasetyo, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 3 Oktober 1996 (umur 29 tahun), kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Lingkungan Keningaran RT.04 RW.03 Kelurahan Bajang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah MARIANI (ibu dari Saksi) yang beralamat di Dusun Sebeng RT.03 RW.01 Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016 No.Pol. AG-4082-OBE warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ110GKO99698 Nomor mesin JFZ1E1124670 dengan STNK atas nama MESINAH alamat Jalan Riau Nomor 23 RT.03 RW.04 Kelurahan Bajang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar yang sebelumnya Saksi parkir di pinggir jalan depan rumah ibu dari Saksi dengan keadaan kunci sepedamotor masih terpasang pada rumah kuncinya karena Saksi lupa mencabutnya ;
 - Bahwa MESINAH yang beralamat Jalan Riau Nomor 23 RT.03 RW.04 Kelurahan Bajang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar adalah pemilik lama dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016 No.Pol. AG-4082-OBE warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ110GKO99698 Nomor mesin JFZ1E1124670 karena Saksi membelinya dalam kondisi tidak baru alias bekas pakai;
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016 No.Pol. AG-4082-OBE warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ110GKO99698 Nomor mesin JFZ1E1124670 dengan harga

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2026/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang uang pembayaran Saksi peroleh dengan cara berhutang (leasing) dari FIF Finance Wlingi;

- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016 No.Pol. AG-4082-OBE warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ110GKO99698 Nomor mesin JFZ1E1124670 milik Saksi dan Saksi tidak pernah memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016 No.Pol. AG-4082-OBE warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ110GKO99698 Nomor mesin JFZ1E1124670;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016 No.Pol. AG-4082-OBE warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ110GKO99698 Nomor mesin JFZ1E1124670;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

2. Anggi Dea Desita, jenis kelamin Perempuan, lahir di Blitar tanggal 2 Desember 1996 (umur 29 tahun), kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Lingkungan Keningaran RT.04 RW.03 Kelurahan Bajang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi tahu jika saksi Herdi Eko Prasetyo pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah MARIANI (ibu dari saksi Herdi Eko Prasetyo) yang beralamat di Dusun Sebeng RT.03 RW.01 Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016 No.Pol. AG-4082-OBE warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ110GKO99698 Nomor mesin JFZ1E1124670 ata nama MESINAH alamat Jalan Riau Nomor 23 RT.03 RW.04 Kelurahan Bajang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar yang sebelumnya saksi Herdi Eko Prasetyo parkirkan di pinggir jalan depan rumah ibu dari saksi Herdi Eko Prasetyo dengan keadaan kunci sepedamotor masih terpasang pada rumah kuncinya karena saksi Herdi Eko Prasetyo lupa mencabutnya ;

- Bahwa Saksi tahu MESINAH yang beralamat Jalan Riau Nomor 23 RT.03 RW.04 Kelurahan Bajang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar adalah pemilik lama dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016 No.Pol. AG-4082-OBE warna hitam dengan nomor rangka

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2026/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ110GKO99698 Nomor mesin JFZ1E1124670 karena saksi Herdi Eko Prasetyo membelinya dalam kondisi tidak baru alias bekas pakai;

- Bahwa Saksi tahu saksi Herdi Eko Prasetyo membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016 No.Pol. AG-4082-OBE warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ110GKO99698 Nomor mesin JFZ1E1124670 dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang uang pembayaran saksi Herdi Eko Prasetyo peroleh dengan cara berhutang (leasing) dari FIF Finance Wlingi;

- Bahwa Saksi tahu saksi Herdi Eko Prasetyo tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016 No.Pol. AG-4082-OBE warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ110GKO99698 Nomor mesin JFZ1E1124670 milik saksi Herdi Eko Prasetyo dan Saksi tahu saksi Herdi Eko Prasetyo tidak pernah memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016 No.Pol. AG-4082-OBE warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ110GKO99698 Nomor mesin JFZ1E1124670 milik saksi Herdi Eko Prasetyo kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tahu saksi Herdi Eko Prasetyo mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016 No.Pol. AG-4082-OBE warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ110GKO99698 Nomor mesin JFZ1E1124670;

- Bahwa Saksi mengenai dan membenarkan barang bukti di persidangan;
3. Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pasuruan tanggal 23-06-1987, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Bumiejo RT.20 RW.03 Desa Gampingan, Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi telah bersepakat dengan Terdakwa akan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil tanpa seizin dari pemiliknya dan rencananya akan dijual yang uangnya akan dibagi antara Saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Dusun Bumiejo RT.20 RW.03 Desa Gampingan, Kecamatan Pagak Kabupaten Malang dijemut Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna ungu untuk kemudian pergi bersama mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil tanpa seizin dari pemiliknya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2026/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dan Terdakwa saat melintas di Dusun Sebeng RT.03 RW.01 Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. AG-4082-OBE yang terparkir di tepi jalan dengan kunci kontaknya masih terpasang pada rumah kuncinya;
 - Bahwa Saksi turun dari sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa kemudian Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. AG-4082-OBE yang terparkir di tepi jalan dengan kunci kontaknya masih terpasang pada rumah kuncinya dengan cara menuntun 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. AG-4082-OBE tersebut menjauh sekitar 5 (lima) meter dari tempatnya semula kemudian baru menyalakan mesinnya dan membawa pergi;
 - Bahwa Saksi tidak jadi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. AG-4082-OBE dan akan Saksi pergunakan sendiri sehingga Saksi tinggal membayar sejumlah uang kepada Terdakwa untuk menutup bagian Terdakwa tetapi dipotong dengan hutang Terdakwa kepada Saksi sehingga Saksi hanya perlu membayar uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dari yang seharusnya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 September 2025 di wilayah kota Kediri;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
4. Devi Exbiantoro, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 12 Desember 1983, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Dusun Sembung RT.01 RW.02 Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi bersama saksi Ryo Fajar Wahyudi dan Tim Unit Resmob Polsek Kesamben telah menangkap Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna ungu;
 - Bahwa Saksi bersama saksi Ryo Fajar Wahyudi dan Tim Unit Resmob Polsek Kesamben memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa bersama dengan saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di depan rumah di Dusun Sebeng RT.03 RW.01 Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah mengambil 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. AG-4082-OBE yang sedang terparkir di tepi jalan dengan kondisi kunci kontak masih menancap pada rumah kuncinya;

- Bahwa Saksi bersama saksi Ryo Fajar Wahyudi dan Tim Unit Resmob Polsek Kesamben telah menangkap saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. AG-4082-OBE dari tangan saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto;

- Bahwa Saksi bersama saksi Ryo Fajar Wahyudi dan Tim Unit Resmob Polsek Kesamben mendengar keterangan saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto yang menerangkan saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto bersama Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di depan rumah di Dusun Sebeng RT.03 RW.01 Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. AG-4082-OBE yang sedang terparkir di tepi jalan dengan kondisi kunci kontak masih menancap pada rumah kuncinya;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

5. Ryo Fajar Wahyudi, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 8 Agustus 2001, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Dusun Kalilegi RT.03 RW.02 Desa Banjarsari Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi bersama saksi Devi Exbiantoro dan Tim Unit Resmob Polsek Kesamben telah menangkap Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna ungu;

- Bahwa Saksi bersama saksi Devi Exbiantoro dan Tim Unit Resmob Polsek Kesamben memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa bersama dengan saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di depan rumah di Dusun Sebeng RT.03 RW.01 Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. AG-4082-OBE yang sedang terparkir di tepi jalan dengan kondisi kunci kontak masih menancap pada rumah kuncinya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2026/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama saksi Devi Exbiantoro Tim Unit Resmob Polsek Kesamben telah menangkap saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. AG-4082-OBE dari tangan saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto;
- Bahwa Saksi bersama saksi Devi Exbiantoro dan Tim Unit Resmob Polsek Kesamben mendengar keterangan saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto yang menerangkan saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto bersama Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di depan rumah di Dusun Sebeng RT.03 RW.01 Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. AG-4082-OBE yang sedang terparkir di tepi jalan dengan kondisi kunci kontak masih menancap pada rumah kuncinya;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah bersepakat dengan saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto akan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil tanpa seizin dari pemiliknya dan rencananya akan dijual yang uangnya akan dibagi antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto di Dusun Bumiejo RT.20 RW.03 Desa Gampingan, Kecamatan Pagak Kabupaten Malang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna ungu menjemput saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto kemudian berboncengan pergi bersama mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto sekitar pukul 18.30 WIB saat melintas di Dusun Sebeng RT.03 RW.01 Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. AG-4082-OBE yang terparkir di tepi jalan dengan kunci kontaknya masih terpasang pada rumah kuncinya;
- Bahwa Saksi menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai kemudian melihat saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto turun dari sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa kemudian saksi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2026/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. AG-4082-OBE yang terparkir di tepi jalan dengan kunci kontaknya masih terpasang pada rumah kuncinya dengan cara menuntun 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. AG-4082-OBE tersebut menjauh sekitar 5 (lima) meter dari tempatnya semula kemudian baru menyalakan mesinnya dan membawa pergi;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto sepakat tidak jadi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. AG-4082-OBE karena akan dipergunakan sendiri oleh saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto sehingga Terdakwa akan menerima jatah bagian Terdakwa yang ditaksir sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto namun karena Terdakwa ada hutang kepada saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga akan menerima hanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja dari saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto;
- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 14 September 2025 aparat Kepolisian Polsek Kesamben;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Herdi Eko Prasetyo untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. AG-4082-OBE;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain yang sejenis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AG-4082-OBE warna hitam tahun 2016 nomor Rangka MH1JFZ110GKO99698 Nomor Mesin JFZ1E1124670 atas nama Mesinah alamat Jl. Riau Nomor 23 RT.04 RW.03 Kelurahan Bajang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;
2. 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan Honda;
3. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AG-4082-OBE warna hitam tahun 2016 nomor Rangka MH1JFZ110GKO99698 Nomor Mesin JFZ1E1124670 atas nama Mesinah alamat Jl. Riau Nomor 23 RT.04 RW.03 Kelurahan Bajang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;
4. 1 (satu) buah surat keterangan dari FIF Group;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna ungu;
6. 1 (satu) buah jaket kain warna abu-abu kombinasi hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah bersepakat dengan saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto akan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil tanpa seizin dari pemiliknya dan rencananya akan dijual yang uangnya akan dibagi antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto di Dusun Bumiejo RT.20 RW.03 Desa Gampingan, Kecamatan Pagak Kabupaten Malang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna ungu menjemput saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto kemudian berboncengan pergi bersama mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto sekitar pukul 18.30 WIB saat melintas di Dusun Sebeng RT.03 RW.01 Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. AG-4082-OBE yang terparkir di tepi jalan dengan kunci kontaknya masih terpasang pada rumah kuncinya;
- Bahwa Saksi menghentikan laju sepeda motoryang dikendarai kemudian melihat saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto turun dari sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa kemudian saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. AG-4082-OBE yang terparkir di tepi jalan dengan kunci kontaknya masih terpasang pada rumah kuncinya dengan cara menuntun 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. AG-4082-OBE tersebut menjauh sekitar 5 (lima) meter dari tempatnya semula kemudian baru menyalakan mesinnya dan membawa pergi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto sepakat tidak jadi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. AG-4082-OBE karena akan dipergunakan sendiri oleh saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto sehingga Terdakwa akan menerima jatah bagian Terdakwa yang ditaksir sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Bambang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2026/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto namun karena Terdakwa ada hutang kepada saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga akan menerima hanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja dari saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto;

- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 14 September 2025 aparat Kepolisian Polsek Kesamben;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto tidak ada izin dari saksi Herdi Eko Prasetyo untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. AG-4082-OBE;
- Bahwa saksi Herdi Eko Prasetyo mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. AG-4082-OBE;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain yang sejenis

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 477 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Usur "setiap orang";
2. Unsur "mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "secara bersama-sama dan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Terminology kata "*barang siapa/setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Irwanto yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*error in persona*” sehingga jelaslah bahwa terdakwa Irwanto adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah si pelaku menyadari melakukan perbuatan tersebut adalah memang menginginkan untuk mencapai hasil dari tujuan sehingga “dengan maksud” menurut Majelis Hakim adalah “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa bentuk dari “dengan sengaja” yaitu:

- a) Kesengajaan sebagai maksud, yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2026/PN Blt



formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat;

b) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, yang ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

c) Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan, yang timbul jika seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu sebagai akibat tertentu, yaitu mempunyai kesengajaan untuk mencapai tujuan tetapi dia insyaf untuk mencapai tujuannya tersebut menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah dilakukan dengan melanggar hukum yang berlaku atau dilakukan tanpa mengindahkan ketentuan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa dan saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025 memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. AG-4082-OBE yang terparkir di tepi jalan dengan kunci kontaknya masih terpasang pada rumah kuncinya dengan cara saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto menuntun 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. AG-4082-OBE tersebut menjauh sekitar 5 (lima) meter dari tempatnya semula kemudian baru menyalakan mesinnya dan membawa pergi sedangkan Terdakwa bertugas menjaga situasi dan persiapan untuk melarikan diri jika ketahuan, dihubungkan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. AG-4082-OBE tersebut berdasarkan 1 (satu) buah surat keterangan dari FIF Group adalah dibeli oleh saksi Herdi Eko Prasetyo, menurut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dan saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto sebagai perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. AG-4082-OBE yang adalah milik orang lain yaitu saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perbuatan Terdakwa dan saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto sebagai perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. AG-4082-OBE yang adalah milik orang lain, dihubungkan dengan fakta ada kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil tanpa seizin dari pemiliknya dan rencananya akan dijual yang uangnya akan dibagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Saksi dengan Terdakwa, dan fakta Terdakwa dan saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto sepakat tidak jadi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. AG-4082-OBE karena akan dipergunakan sendiri oleh saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto sehingga Terdakwa akan menerima jatah bagian Terdakwa yang ditaksir sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto namun karena Terdakwa ada hutang kepada saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga akan menerima hanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja dari saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto, menurut Majelis Hakim kesepakatan baru antara Terdakwa dan saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto yang tidak jadi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. AG-4082-OBE melainkan akan dipergunakan sendiri oleh saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto sehingga Terdakwa akan menerima jatah bagian Terdakwa yang ditaksir sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto namun karena Terdakwa ada hutang kepada saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga akan menerima hanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja dari saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto, adalah sebagai tujuan yang memang dikehendaki antara Terdakwa dan saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto untuk mewujudkan tujuan niatan awalnya yaitu mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil tanpa seizin dari pemiliknya dan rencananya akan dijual yang uangnya akan dibagi antara Saksi dengan Terdakwa, Majelis Hakim menilai rangkaian perbuatan tersebut sebagai perwujudan “dengan maksud untuk dimiliki”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. AG-4082-OBE tersebut adalah tanpa seizin dari saksi Herdi Eko Prasetyo atau bukan dari suatu peralihan hak yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dan saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. AG-4082-OBE adalah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut maka unsur “mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2026/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Unsur “secara bersama-sama dan bersekutu”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. AG-4082-OBE adalah tidak sendirian melainkan ada saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto yang bertugas memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. AG-4082-OBE dari tempatnya semula ke tempat yang aman sedangkan Terdakwa mengawasi kondisi keadaan sekitar untuk mengamankan saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto dalam melakukan aksinya, Majelis Hakim perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. AG-4082-OBE adalah bersama dengan saksi Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto dan adanya pembagian tugas sebagai bentuk persekutuan sehingga unsur “secara bersama-sama dan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penuntut Umum supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta memperhatikan nota pembelaan Terdakwa supaya Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dan memperhatikan tanggapan Penuntut Umum,, maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri mengenai lamanya pemidanaan yang akan langsung ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana pada Pasal 477 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2026/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum pada perkara lain;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi saksi Herdi Eko Prasetyo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berterus-terang dan berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna ungu;
2. 1 (satu) buah jaket kain warna abu-abu kombinasi hitam ;

Barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara atas nama Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto;

3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AG-4082-OBE warna hitam tahun 2016 nomor Rangka MH1JFZ110GKO99698 Nomor Mesin JFZ1E1124670 atas nama Mesinah alamat Jl. Riau Nomor 23 RT.04 RW.03 Kelurahan Bajang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;

4. 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan Honda;

5. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AG-4082-OBE warna hitam tahun 2016 nomor Rangka MH1JFZ110GKO99698 Nomor Mesin JFZ1E1124670 atas nama Mesinah alamat Jl. Riau Nomor 23 RT.04 RW.03 Kelurahan Bajang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;

Barang bukti tersebut disita dari saksi Herdi Eko Prasetyo dan merupakan milik saksi Herdi Eko Prasetyo maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk dikembalikan kepada saksi Herdi Eko Prasetyo;

6. 1 (satu) buah surat keterangan dari FIF Group ;

Barang bukti tersebut merupakan surat untuk menerangkan kepemilikan barang terkait perkara aquo maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2026/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki Terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 477 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Irwanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Irwanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna ungu;
 - 2) 1 (satu) buah jaket kain warna abu-abu kombinasi hitam ;
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Bambang Sukarnoto alias Oceng bin Agus Riyanto;
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AG-4082-OBE warna hitam tahun 2016 nomor Rangka MH1JFZ110GKO99698 Nomor Mesin JFZ1E1124670 atas nama Mesinah alamat Jl. Riau Nomor 23 RT.04 RW.03 Kelurahan Bajang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;
 - 4) 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan Honda;
 - 5) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AG-4082-OBE warna hitam tahun 2016 nomor Rangka MH1JFZ110GKO99698 Nomor Mesin JFZ1E1124670 atas nama Mesinah alamat Jl. Riau Nomor 23 RT.04 RW.03 Kelurahan Bajang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;
dikembalikan kepada saksi Herdi Eko Prasetyo;
 - 6) 1 (satu) buah surat keterangan dari FIF Group ;
tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 62/Pid.B/2026/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 15 April 2026, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri Safar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwi Budi Setiari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
R. Rajendra M. I., S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Agus Darmanto, S.H., M.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukri Safar, S.H.